

- g) Derogar el “Reglamento para la Operación de Agencias Encargadas de la Colocación y Venta de los Productos Financieros del Sistema de Ahorro y Préstamo del INVU” y a su vez el acuerdo adoptado en la sesión ordinaria N° 6031, artículo II, inciso 1), de fecha 27 de febrero de 2014, donde se aprueba la versión final de dicho reglamento.
- h) Derogar el acuerdo de la sesión ordinaria N° 3038, artículo II, inciso 3), punto A), de fecha 27 de marzo de 2014 (modificación de los artículos 32, 33 y 44 del “Reglamento para la de Operación de Agencias Encargadas de la Colocación y Venta de Productos Financieros del Sistema de Ahorro y Préstamo del INVU”.
- i) Derogar el acuerdo de la sesión ordinaria N° 6042, artículo II, inciso 1) Punto B), de fecha 24 de abril de 2014 (se agrega un Transitorio II al “Reglamento para la Operación de Agencias Encargadas de la Colocación y Venta de los Productos Financieros del Sistema de Ahorro y Préstamo del INVU”.
- j) Dejar sin efecto el “Reglamento Autónomo de Servicios y Ética de los Agentes del SAP”, publicado en el Diario Oficial *La Gaceta* N° 178 del 17 de setiembre del año 1987 y la reforma aprobada en sesión ordinaria N° 5259, artículo II, inciso 2), celebrada el 05 de marzo del 2013, publicada en el Diario Oficial *La Gaceta* N° 58, de 24 de marzo del año 2003, que estableció los mínimos de ventas en cada sistema de contratos del SAP.
- k) Dejar sin efecto cualquier otro acuerdo relacionado con los Reglamentos que en este acto se derogan.

Rige a partir de su publicación.

San José, 16 de enero del 2017.—Unidad de Adquisiciones y Contrataciones.—M.Sc Alonso Oviedo Arguedas, Encargado.—1 vez.—(IN2017102540).

MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE TILARÁN

AUDITORÍA INTERNA

Considerando:

1°—Que el artículo 23 de la Ley General de Control Interno, N° 8292 del 4 de setiembre del 2002, establece que la auditoría interna se organizará y funcionará conforme lo disponga el auditor interno, de conformidad con las disposiciones, normas, políticas y directrices que emita la Contraloría General de la República.

2°—Que el artículo 6 de la Ley General de Control Interno, N° 8292 del 04 de setiembre de 2002 y 8 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N° 8422 del 29 de octubre de 2004, señalan que las Auditorías Internas de las Instituciones deberán guardar la confidencialidad respecto a la identidad de los ciudadanos que, de buena fe, presenten ante sus oficinas denuncias por actos de corrupción, asimismo, de la información, los documentos y otras evidencias que se recopilen durante la formulación del informe.

3°—Que dentro del marco de la legislación vigente es necesario comunicar los requisitos que debe cumplir una persona para interponer una denuncia ante la Auditoría Interna.

4°—Que el artículo 13 del Código Municipal contempla dentro de las atribuciones del Concejo Municipal, la aprobación de los Reglamentos de la Corporación. **Por tanto,**

SE ACUERDA

Emitir el siguiente:

REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS PLANTEADAS ANTE LA AUDITORÍA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE TILARÁN

CAPÍTULO I

Aspectos Generales

Artículo 1°—**Objetivo.** Este Reglamento tiene como objetivo informar a las personas cuáles son los requisitos que debe reunir para presentar una denuncia ante la Auditoría Interna de la Municipalidad de Tilarán y el procedimiento que empleará este órgano fiscalizador para valorar si es procedente verificar los hechos que se denuncian.

Artículo 2°—**Ámbito de Competencia.** La Auditoría Interna de la Municipalidad de Tilarán dará trámite únicamente a aquellas denuncias que versen sobre posibles hechos irregulares o ilegales en relación con el uso y manejo de fondos públicos o que afecten la Hacienda Pública y lo regulado por la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N° 8422.

Artículo 3°—**Principios Generales.** En la admisión de las denuncias se atenderán los principios de simplicidad, economía, eficacia y eficiencia.

Artículo 4°—**Valoración de Denuncias.** El Auditor Interno de la Municipalidad de Tilarán será el encargado de valorar la admisibilidad de las denuncias presentadas ante este órgano fiscalizador, conforme a lo establecido en este Reglamento.

Artículo 5°—**Confidencialidad.** La identidad del denunciante, la información, la documentación y otras evidencias de las investigaciones que se efectúen serán confidenciales de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley General de Control Interno y 8 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

Las infracciones a la obligación de mantener dicha confidencialidad podrán ser sancionadas según lo previsto en esas leyes.

Artículo 6°—**Requisitos esenciales que deben reunir las Denuncias que se presenten ante la Auditoría Interna de la Municipalidad de Tilarán.**

1. Los hechos denunciados deberán ser expuestos en forma clara, precisa y circunstanciada, brindando el detalle suficiente que permita realizar la investigación: el momento y lugar en que ocurrieron tales hechos y el sujeto que presuntamente los realizó.
2. Se deberá señalar la posible situación irregular que afecta la Hacienda Pública por ser investigada.
3. El denunciante deberá indicar cuál es su pretensión en relación con el hecho denunciado.

Artículo 7°—**Información adicional.** El denunciante también deberá brindar información complementaria respecto a la estimación del perjuicio económico producido a los fondos públicos en caso de conocerlo, la indicación de probables testigos y el lugar o medio para citarlos, así como la aportación o sugerencia de otras pruebas.

Artículo 8°—**Solicitud de aclaración.** En caso que la Auditoría Interna determine que existe imprecisión de los hechos se otorgará a la parte denunciante un plazo no menor de 10 días hábiles para que éste complete su información o de lo contrario se archivará o desestimaré la gestión sin perjuicio de que sea presentada con mayores elementos posteriormente, como una nueva gestión.

Artículo 9°—**Admisión de denuncias anónimas.** Las denuncias anónimas serán atendidas en el tanto aporten elementos de convicción suficientes y se encuentren soportadas en medios probatorios idóneos que permitan iniciar la investigación, de lo contrario se archivará la denuncia.

Artículo 10.—**Direccionamiento de las denuncias.** La Auditoría Interna procurará que el jerarca de la Municipalidad y los titulares subordinados, atiendan las denuncias que les sean remitidas por este órgano fiscalizador relacionadas con sus competencias específicas, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Control Interno y demás normativa vigente.

Artículo 11.—**Seguimiento.** La Auditoría Interna, de acuerdo con los procedimientos establecidos, determinará los casos en que dará el seguimiento de las denuncias que remita a las diferentes unidades de la administración Municipal, con el fin de que cumplan la obligación de atenderlas.

Artículo 12.—**Archivo y desestimación de las denuncias.** El Auditor Interno desestimaré o archivará las denuncias que se remitan a la Auditoría cuando se presente alguna de las siguientes condiciones:

1. Si la denuncia no corresponde al ámbito de competencia descrito en el artículo segundo de estos lineamientos.
2. Si la denuncia se refiere a intereses particulares exclusivos de los denunciantes en relación con conductas ejercidas u omitidas por la Administración, salvo que de la información aportada en la denuncia se logre determinar que existen aspectos de relevancia que ameritan ser investigados por la Auditoría Interna.

3. Si los hechos denunciados corresponde investigarlos o ser discutidos exclusivamente en otras sedes, ya sean administrativas o judiciales.
4. Si los hechos denunciados se refieren a problemas de índole laboral que se presentaron entre el denunciante y la Administración Pública denunciada.
5. Si el costo aproximado de la investigación fuera superior al beneficio que se obtendría al darle curso al asunto denunciado, esto conforme al juicio profesional del Auditor Interno.
7. Si el asunto planteado ante la Auditoria Interna, se encuentra en conocimiento de otras instancias con competencia para realizar la investigación, ejercer el control y las potestades disciplinarias. En estos casos se realizará la coordinación respectiva a efecto de no duplicar el uso de recursos públicos en diferentes instituciones y establecer la instancia que deberá atenderla.
8. Si la denuncia presentada fuera una reiteración o reproducción de otras denuncias similares sin aportar elementos nuevos y que ya hubieran sido resueltas con anterioridad por la Auditoria Interna o por otras instancias de la Institución.
9. Si la denuncia omite alguno de los requisitos esenciales mencionados en el artículo 6.

Artículo 13.—Fundamentación del acto de desestimación o archivo de denuncias. La desestimación o archivo de las denuncias se realizará mediante un acto debidamente motivado donde acredite los argumentos valorados para tomar esa decisión.

Cuando en la Auditoria Interna desestime la atención de asuntos denunciados, esa situación deberá quedar debidamente acreditada en los papeles de trabajo de la investigación y en la razón de archivo correspondiente o en las herramientas que defina el Auditor Interno.

Artículo 14.—Comunicación al denunciante en caso de denuncias suscritas. Al denunciante se le deberá comunicar cualquiera de las siguientes resoluciones que se adopte de su gestión:

1. La decisión de desestimar la denuncia y de archivarla.
2. La decisión de trasladar la gestión para su atención a lo interno de la Municipalidad o al Ministerio Público.
3. El resultado final de la investigación que se realizó con motivo de su denuncia.

Las anteriores comunicaciones se realizarán en el tanto haya especificado en dicho documento su nombre, calidades y lugar de notificación.

Artículo 15.—Procedimientos internos. El Auditor Interno emitirá los procedimientos internos que serán aplicables en la atención de las denuncias planteadas ante su Despacho.

Artículo 16.—Vigencia. Rige a partir de su publicación.

Aprobado por el Concejo Municipal, mediante acuerdo N° 426, de la Sesión Ordinaria N° 268, celebrada el día 18 de junio del 2015.

Juan Pablo Barquero Sánchez, Alcalde Municipal.—1 vez.—(IN2017102447).

REMATES

AVISOS

GELSTUCK S. A.

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

En cumplimiento de sus obligaciones como fiduciaria del "Fideicomiso Pájaros de Brasilito Sociedad Anónima-2013", Geldstuck S. A., con cédula de persona jurídica número 3-101-222056, rematará en subasta pública a celebrarse en San José, Escazú, San Rafael, Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio El Pórtico, tercer piso, exactamente en la recepción de Sfera Legal, al ser las diez horas del veinte de febrero del año dos mil diecisiete, con la base de dos millones veintidós mil seiscientos treinta y ocho dólares con veintidós centavos (\$2.022.638,22), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, al mejor postor, la finca matrícula de folio real número 5-31030-000, que es terreno para construir, ubicada en el distrito octavo Cabo Velas, del cantón tercero Santa Cruz, de la provincia de Guanacaste, que tiene los siguientes linderos: norte, Lote B en medio Lote A.; sur, Nisa Sociedad Anónima; este,

calle pública de ocho coma cincuenta metros; y oeste, Zona Pública Inalienable de Playa Flamingo; con una medida de mil trescientos veinte metros con seis decímetros cuadrados (1.320,06 m²) y plano catastrado número G-1025455-2005; la finca soporta las siguientes afectaciones y gravámenes: (a) Reservas y Restricciones inscritas bajo las citas 301-01152-01-0901-001; (b) Servidumbre de paso inscrita bajo las citas 575-71243-01-0001-001; y (c) Servidumbre de paso inscrita bajo las citas 575-71243-01-0007-001. Se advierte que la forma de pago de la finca subastada deberá ser mediante cheque certificado de un banco del Sistema Bancario Nacional a nombre de Geldstuck S. A. Cualquier postor que quiera participar en el remate deberá entregar al rematador el día del remate el cincuenta por ciento (50%) de la base mediante cheque certificado de un banco del Sistema Bancario Nacional a nombre de Geldstuck S. A. El adjudicatario será el único responsable de los honorarios notariales, impuesto de traspaso y timbres por la inscripción de la escritura de traspaso de la propiedad rematada. En cualquier momento antes de realizarse la subasta podrá el Fideicomitente-Deudor cancelar las sumas adeudadas y los gastos ocasionados. Se comunica además que la segunda subasta, en caso de ser necesaria, se celebrará en el mismo lugar, al ser las diez horas del ocho de marzo del año dos mil diecisiete, rebajando la base en un veinticinco por ciento (25%) de la original; la tercera subasta, en caso de ser necesaria, se celebrará en el mismo lugar, al ser las diez horas del veinticuatro de marzo del año dos mil diecisiete, rebajando la base en un setenta y cinco por ciento (75%) de la original.—San José, 12 de enero del 2017.—María Antonieta Coto Brenes, Tesorera con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma.—(IN2017102686).

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

VICERRECTORÍA DE VIDA ESTUDIANTEL

EDICTOS

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

ORI-4084-2016.—García Chavarria Francisco Gerardo, costarricense, 1-0519-0528, ha solicitado reposición del título de Bachiller en Ingeniería Eléctrica. Cualquier persona interesada en aportar datos sobre la vida y costumbres del solicitante, podrá hacerlo mediante escrito que ha de ser presentado ante esta Oficina dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, a los dos días del mes de setiembre del dos mil dieciséis.—MBA. José Antonio Rivera Monge, Director.—(IN2017102177).

ORI-5558-2016.—Quirós Nájera María Fernanda, costarricense, 3-0439-0758. Ha solicitado reposición del título Bachillerato en Terapia Física. Cualquier persona interesada en aportar datos sobre la vida y costumbres de la solicitante, podrá hacerlo mediante escrito que ha de ser presentado ante esta Oficina dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.—Oficina de Registro e Información.—MBA. José Rivera Monge, Director.—(IN2017102182).

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

EDICTO

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

El señor Karlo Adhib Flores de Dios Morales, cédula de residencia N° 148400315615, ha presentado para el trámite de reconocimiento y equiparación el diploma con el título Maestro en Administración de Tecnologías de Información, Obtenido en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cualquier persona interesada en aportar información al respecto de este trámite, podrá hacerlo mediante un escrito que debe ser presentado en el Departamento de Admisión y Registro del Instituto Tecnológico de Costa Rica dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.

Cartago, 18 de octubre del 2016.—Departamento de Admisión y Registro.—Ing. Giovanni Rojas Rodríguez, M.Ed., Director.—O. C. N° 20150003.—Solicitud N° 68665.—(IN2016085934).